

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2315/2535

นางสุจนา ภาวิจิตร

โจทก์

นางปราณี หิรัญวงศ์

จำเลย

นางปราณี หิรัญวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 229, มาตรา 150

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยื่นฎีกาเกินกำหนดเวลาตามกฎหมายแล้ว จึงไม่รับเป็นฎีกา

จำเลยเห็นว่า คดีนี้จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาไว้แล้ว หากศาลฎีกามี คำสั่งอนุญาตให้ขยายเวลายื่นฎีกาดังกล่าว ก็ขอได้โปรดสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 136)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่พิพาทตามโฉนดที่ดินเลขที่ 10947 ตำบลสุรศักดิ์(ศรีราชา)อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่พิพาท กับให้จำเลย ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาและสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 124,123)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้
โดยเสียค่าขึ้นศาลมา 200 บาท(อันดับ 128,130)

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งขอขยายระยะเวลาฎีกาของ จำเลยแล้ว
จำเลยจึงยื่นฎีกามาเกินกำหนดเวลา ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง
ค่าคำร้องเป็นพับ คืนค่าคำร้องที่ชำระเกินมา 160 บาท แก่จำเลย

ศาลฎีกาได้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งขอขยายระยะเวลาฎีกาของ จำเลยแล้ว
จำเลยจึงยื่นฎีกามาเกินกำหนดเวลา ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง
ค่าคำร้องเป็นพับ คืนค่าคำร้องที่ชำระเกินมา 160 บาท แก่จำเลย

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ